

次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白（不任意自白）を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。

【見解】

- Ⅰ. 任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解
- Ⅱ. 任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解
- Ⅲ. 任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解

【記述】

- ア. Ⅰの見解に対しては、黙秘権を侵害して得られた自白の証拠能力が否定されるのは黙秘権保障の内容そのものであり、黙秘権と自白法則を混同しているという批判がある。
- イ. Ⅱの見解によったとしても、不任意自白に基づき発見された物は、関連性が不任意自白によらなければ証明されない場合、証拠として許容されない。
- ウ. Ⅱの見解によれば、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白は、不任意自白の例示とみることができる。
- エ. Ⅲの見解に対しては、違法な手続により得られた自白の全てが任意にされたものでない疑いがあるとはいえないから、そのような自白が全て刑事訴訟法第319条第1項により排除されるとするのであれば、規定の文言上無理があるという批判がある。
- オ. Ⅲの見解によれば、取調官が偽計を用いて得た供述は、供述者の主観的な心理状態に影響を及ぼした疑いがある場合に限り、証拠能力が否定される。

No254

自白法則

正答率

29%

予備R 7-26

正解

ア 1 イ 1 ウ 1 エ 1 オ 2

ア 正しい

Iの見解は、人権擁護説と呼ばれる見解である。この見解に対しては、本記述のように憲法38条1項の保障する自己負罪拒否特権や黙秘権と同条2項の保障する自白法則を混同するものであるという批判がある。

イ 正しい

IIの見解は、虚偽排除説と呼ばれる見解である。虚偽排除説に立った場合、不任意自白に基づき発見された物が、当該不任意自白によらなければ証明できないような関連性を有する場合には、真実性・信憑性に疑問があることから証拠として許容されないと考えることになる。

ウ 正しい

IIの見解は、虚偽排除説と呼ばれる見解である。虚偽排除説は、自白法則の適用がある自白については、虚偽を含む危険が大きいことから証拠能力を否定するところ、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白以外のものであっても、虚偽を含む危険が大きい状況における自白にも自白法則の適用をすると考えることになる。よって、これらは不任意自白の例示とみることができ。

エ 正しい

IIIの見解は、違法排除説と呼ばれる見解である。この見解に対しては、違法な手続により得られた自白の全てが任意にされたものではない疑いがあるとはいえないのであり、そのような自白が全て319条1項により排除されるとすると、「任意性」を問題とする同規定の文言からは逸脱しており、文言上無理があるという批判がある。

オ 誤っている

IIIの見解は、違法排除説と呼ばれる見解である。この見解によれば、取調官が偽計等を用いるという違法な手続によって自白を得た点が自白法則の適用上、問題とされるのであって、供述者の主観的な心理状態に影響を及ぼした疑いがない場合であっても、証拠能力は否定され得る。